

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1338/2533

นาง เพ็ญม หาญณรงค์ กับพวก
นาย พิม แผล่ จิต

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้ สิทธิฝ่าฝืน ป.พ.พ. มาตรา 1339 ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า น้ำที่ไหลเข้าที่นาจำเลยมิใช่น้ำที่ไหลตาม ธรรมชาติจากที่ดินสูงไปสู่ที่ดินต่ำ ไม่อยู่ในบังคับแห่งป.พ.พ. มาตรา 1339 และมีใช้กรรมตาม มาตรา 1355 ดังนี้ การที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยยอมเปิดทางน้ำเข้าสู่ที่นาโจทก์เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบปี โจทก์ได้ สิทธิภาระจำยอมทางอายุความนั้น จึงมิใช่เป็นข้อที่ได้ ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่มีบิดาชื่อนายไพแผล่จิต เมื่อประมาณ 13 ปีมาแล้ว นายไพได้ยกที่นาให้โจทก์ทั้งสี่เข้าครอบครองทำกินมีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 20 ไร่ โดยโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ได้คนละ 4 ไร่ โจทก์ที่ 4 ได้ 8 ไร่ ที่นาดังกล่าวเป็นผืนเดียวกัน จำเลยมีที่นาติดกับที่นาของโจทก์ทั้งสี่ด้านทิศตะวันตก ทางด้านทิศตะวันตกของที่นาจำเลยติดกับลำเหมืองสาธารณะชื่อลำเหมืองยาว ที่นาของจำเลยเป็นที่นาสูงกว่าที่นาของโจทก์ทั้งสี่ การทำนาของโจทก์ทั้งสี่ทุกปีต้องอาศัยน้ำจากลำเหมืองยาว โดยเปิดน้ำจากลำเหมืองยาวผ่านที่นาของจำเลยโดยเปิดคันนาจำเลยให้

น้ำซึ่งไหลตามธรรมชาติจากที่ดินสูงของจำเลยไปสู่ที่ดินของโจทก์ซึ่งเป็นที่ดินต่ำกว่า ทำนาในลักษณะนี้ตลอดมาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ครั้นปี พ.ศ. 2528 จำเลยได้ปิดกั้น คันนาของจำเลยไม่ยอมให้โจทก์ทั้งสิ้นเปิดคันนาให้น้ำจากลำเหมืองไหลไปสู่ที่นาของ โจทก์ทั้งสิ้น โจทก์ทั้งสิ้นจึงทำนาไม่ได้ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ทั้งสิ้นได้รับความเสียหาย รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 31,000 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสิ้นเฉพาะปี พ.ศ. 2528 เป็นเงิน 31,000 บาท และปีต่อไปปีละ 30,000 บาท จนกว่าจำเลยจะยอมให้โจทก์ทั้งสิ้นเปิดคันนาหรือเปิดลำเหมืองให้น้ำจาก ลำเหมืองยาวไหลสู่ที่นาของโจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสิ้นไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้องที่ดินดังกล่าวเป็นของ นายไพบิดาโจทก์และเป็นพี่ของจำเลย โจทก์ทั้งสิ้นไม่มีสิทธิเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว โจทก์ทั้งสิ้นไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจฟ้อง ในการทำนาจำเลยจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อ เลี้ยงต้นข้าวของจำเลยและในฤดูการทำนาปี พ.ศ. 2528 มีภาวะฝนแล้งน้ำในนาของ จำเลยก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำนา จำเลยไม่มีหน้าที่เปิดน้ำในนาของจำเลยให้แก่ผู้ใด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 ที่บัญญัติให้เจ้าของที่ดินจำต้อง รับน้ำที่ไหลตามธรรมชาติจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตนและน้ำตามธรรมชาติยังที่ดินต่ำ และจำเป็นแก่ที่ดินต่ำ เจ้าของที่ดินซึ่งอยู่สูงกว่าจะกั้นเอาไว้เพียงเท่าที่จำเป็นแก่ที่ดิน ของตนนั้น เห็นได้ว่าเมื่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินสูงกว่าได้รับน้ำจากเหมืองยาวอัน เป็นเหมืองสาธารณะในปีนั้นไม่เพียงพอแก่ความจำเป็นของจำเลยเนื่องจากภาวะฝน แล้ง ฉะนั้นที่จำเลยไม่ยอมให้โจทก์เปิดคันนาของจำเลยเพื่อระบายน้ำจากนาของ จำเลยไปให้โจทก์จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก จำเลยค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 3,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าฟ้องของโจทก์ทั้งสี่รูปคดีมาว่าที่นาจำเลยสูงกว่าที่นาโจทก์ การทำนาของโจทก์ต้องอาศัยน้ำจากลำเหมืองยาวผ่านที่นาจำเลย โดยเปิดคันนาของจำเลยให้น้ำซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่นาจำเลยเข้าไปสู่ที่นาโจทก์ซึ่งทำกันในลักษณะนี้ตลอดมาเป็นเวลา 13 ปี แล้วจำเลยปิดกั้นคันนาของจำเลยไม่ยอมให้น้ำไหลเข้าสู่ที่นาโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายไม่สามารถใช้น้ำทำนาได้ขอให้จำเลยเปิดคันนาหรือลำเหมืองยาวให้น้ำไหลเข้าสู่ที่นาโจทก์และเรียกค่าเสียหายจากจำเลย จึงเป็นการฟ้องว่าจำเลยใช้สิทธิโดยฝ่าฝืนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เมื่อศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า น้ำที่ไหลเข้าที่นาจำเลยไม่ใช่ น้ำที่ไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงไปสู่ที่ดินต่ำไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1339 และมีใช้กรณีเป็นการชักน้ำไว้เกินกว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการทำนาของจำเลยตาม มาตรา 1355 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่โจทก์ทั้งสี่ฎีกาประการแรกว่า จำเลยยอมเปิดคันนาให้น้ำที่ไหลผ่านที่นาจำเลยเข้าสู่ที่นาโจทก์เพื่อให้โจทก์ใช้น้ำทำนาติดต่อกันมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี โดยมีใช้เป็นความกรุณาเอื้อเฟื้อของจำเลยในฐานะเป็นญาติพี่น้องกัน โจทก์ทั้งสี่ยอมได้สิทธิการจำยอมโดยทางอายุความนั้น จึงเป็นฎีกาที่ไม่ตรงกับรูปเรื่อง ทั้งมิใช่เป็นข้อที่ได้กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยและไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาเรื่องค่าเสียหายตามฎีกาประการสุดท้ายของโจทก์ทั้งสี่ต่อไป"

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ทั้งสี่.

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>